Processo nº 0879938-18.2024.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: GABRIELLE RIBEIRO DE ARAUJO COSTA
Advogado do(a) AUTOR: GABRIELLE RIBEIRO DE ARAUJO COSTA - MA17506
REU: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, HOSPITAL SAO DOMINGOS LTDA.
Advogado do(a) REU: ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA - PE16983-A
Advogado do(a) REU: VALERIA LAUANDE CARVALHO COSTA - MA4749-A

SENTENÇA

1.RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer- autorização de medicamento e honorários médicos c/c indenização por danos morais – pedido de tutela de urgência, ajuizada por Gabrielle Ribeiro de Araújo Costa, em desfavor de Sul América Companhia De Seguro E Saúde e Hospital São Domingos LTDA, partes devidamente qualificadas nos autos.

Narra a inicial que a Autora é beneficiária do plano de saúde da empresa Ré, estando vinculada ao plano de saúde EXATO, com matrícula nº 88888 4636 7645 0104, produto 557, modalidade apartamento, conforme comprovado pela respectiva carteira do plano (ID 132552692). Afirma que foi diagnosticada, em 06.08.2024, com neoplasia maligna da mama direita (CID C50.9), razão pela qual iniciou tratamento quimioterápico no Hospital São Domingos em 27.08.2024, onde se encontram todos os seus exames e laudos médicos.

Alega que, em decorrência do tratamento quimioterápico, desenvolveu quadro de neutropenia, sendo necessária, com urgência, a aplicação da medicação denominada Granulokine 60 MU/ML, 300 mcg, código 90391748, para viabilizar a continuidade do tratamento oncológico.

Sustenta que, mesmo após solicitação formal ao plano de saúde, registrada sob o protocolo nº 00624620241016047809, não obteve resposta efetiva até o momento, o que resultou no cancelamento de três sessões de quimioterapia em sequência. Adicionalmente, informa que houve crescimento do nódulo mamário, conforme comprovado por ultrassonografia (ID 132552707).

Aduz que tentou obter orçamento da referida medicação junto ao Hospital São Domingos, porém este se negou a fornecê-lo, condicionando a emissão apenas após negativa formal do plano de saúde, a qual, segundo informado, leva cerca de dez dias úteis. Informa ainda que o hospital classificou a solicitação como eletiva, apesar da urgência do caso.

Comunica que segundo orientação médica, a solicitação via protocolo de emergência somente seria possível em caso de neutropenia febril, condição não verificada na paciente, que, embora sem febre, apresenta imunidade extremamente comprometida e múltiplas perfurações abertas decorrentes de biópsias, o que eleva significativamente o risco de infecção.

Em decisão de ID 132607112 foi deferido o pedido de tutela provisória de urgência para determinar à ré Sul América Companhia de Seguro Saúde que fornecesse à autora o medicamento GRANULOKINE 60 MU/ML, 300 MCG, e custeasse os honorários médicos necessários para a realização da aplicação, pelo período solicitado pelo médico especialista.

A Sul América Companhia de Seguro Saúde, em petição de ID 133118173, informou o cumprimento da liminar concedida, juntando e-mail de autorização do procedimento datado de 25 de outubro de 2024 (ID 133118174).

Em contestação, a ré Sul América Companhia de Seguro Saúde, informou que não houve negativa de cobertura, mas sim o trâmite regular da solicitação através do sistema TISS da ANS, encontrando-se o pedido "em análise". Defendeu a regularidade de sua conduta e a ausência de ato ilícito. Alegou, ainda, o não cabimento de indenização por danos morais, por se tratar de mero dissabor, e impugnou o valor pleiteado, além de refutar a inversão do ônus da prova (ID 134465004).

O Hospital São Domingos Ltda. apresentou Contestação, suscitando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de ser alheio à relação contratual entre a autora e o plano de saúde e que sua atuação se limitou à prestação dos serviços médico-hospitalares. No mérito, defendeu a devida prestação dos serviços, a inexistência de conduta ilícita, e a impertinência do dano moral em relação à sua atuação, bem como a não incidência da inversão do ônus da prova em seu desfavor. Juntou documentos (IDs 135002892, 135002893, 135002894 e 135002895) para comprovar a realização do procedimento (ID 135002882).

Réplica pela autora (ID 136541471).

O processo foi suspenso em 26 de março de 2025 (ID 144501310) em virtude da interposição de Agravo de Instrumento de nº 0827656-06.2024.8.10.0000 pela Sul América Companhia de Seguro Saúde.

Em 12 de maio de 2025, houve certidão de trânsito em julgado do referido Agravo de Instrumento (ID 148525326), que confirmou a decisão liminar e desproveu o recurso da Sul América (ID 146609870).

Em decisão de saneamento e organização do processo, as preliminares foram afastadas e foram fixados como pontos controvertidos a alegação de morosidade excessiva e divergência de informações por parte do Hospital e da Sul América no fornecimento do medicamento e a configuração e extensão dos danos morais alegados pela autora em face de cada réu (ID 152759805).

Alegações finais pelas partes (ID 156259664 e 156500686).

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o que cabia relatar.

Em observância ao art. 93, inciso IX, da CRFB/88, passo a fundamentar e decidir.

2.FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, registro que a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo réu Hospital São Domingos Ltda., teve análise postergada para este momento processual. Passo a analisá-la.

O réu alegou ser mero prestador de serviço, sem ingerência sobre a autorização e custeio do tratamento por parte do plano de saúde. A relação jurídica estabelecida entre o beneficiário e a operadora de plano de saúde é distinta da relação entre o beneficiário e o hospital.

A obrigação principal de "autorizar e custear" o medicamento e o tratamento recai sobre a Sul América, que é a seguradora contratada. A eventual conduta do hospital em relação à demora no fornecimento de orçamento para compra particular, ou divergências de informações, embora indesejáveis em um contexto de saúde tão delicado, não o torna responsável pela cobertura e custeio que são de responsabilidade da operadora do plano.

Assim, o Hospital não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda no que tange à obrigação de cobertura do plano de saúde ou aos danos morais decorrentes dessa negativa, uma vez que sua atuação é acessória à relação de seguro. Portanto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do Hospital São Domingos Ltda.

No mérito, trata-se da alegação de recusa tácita em autorizar o fornecimento do medicamento Granulokine e os honorários médicos de aplicação.

A Sul América argumentou que não houve negativa formal, mas sim um processo de análise via sistema TISS. Contudo, em um cenário de doença grave e urgente, a demora na liberação de um medicamento vital, que resulta na interrupção do tratamento e na progressão da doença, equivale a uma negativa abusiva. A autorização do medicamento pela Sul América só ocorreu após o deferimento da tutela de urgência por este Juízo (ID 133118174), confirmando que a inércia ou morosidade da operadora comprometeu a saúde da autora.

Ademais, o contrato do plano de saúde da Sul América (ID 134465022, p. 12, item 14.2.8) prevê expressamente a cobertura de quimioterapia oncológica ambulatorial, incluindo "medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes que, independentemente da via de administração e da classe terapêutica necessitem, conforme prescrição do médico assistente, ser administrados sob

intervenção ou supervisão direta de profissionais de saúde dentro de estabelecimento de Saúde". O medicamento Granulokine, para neutropenia decorrente da quimioterapia, claramente se enquadra nesta previsão contratual.

A decisão proferida no Agravo de Instrumento (ID 146609870), que manteve a liminar e desproveu o recurso da Sul América, corroborou a probabilidade do direito da autora e o perigo de dano irreparável. Assim, a conduta da operadora de saúde configurou-se em recusa indevida da cobertura, ainda que por omissão ou morosidade excessiva, contrariando a boa-fé objetiva e a função social do contrato, que é garantir a assistência à saúde do segurado.

Quanto aos danos morais, a situação vivenciada pela autora, paciente oncológica em tratamento quimioterápico, com a progressão de sua doença e a necessidade de desmarcar sessões de quimioterapia em razão da demora na liberação de medicamento essencial pelo plano de saúde, transcende o mero dissabor do cotidiano. Tal conduta da Sul América Companhia de Seguro Saúde causou à autora inegável angústia, sofrimento e abalo psicológico, configurando dano moral in re ipsa.

A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do fato, a condição médica da vítima e o caráter punitivo-pedagógico da medida, que visa coibir a reiteração de condutas abusivas, assim, fixo a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais por entender suficiente à reparação do dano.

3. DISPOSITIVO

Inicialmente, **ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva do HOSPITAL SÃO DOMINGOS LTDA. e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO em relação a este Réu, nos termos do artigo 485, inciso VI,** do Código de Processo Civil.

Em face do exposto, nos termos da fundamentação supra, integrante desta decisão, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) **CONFIRMAR a tutela antecipada concedida na decisão de ID 132607112**, tornando-a definitiva, para condenar a SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE a fornecer à autora o medicamento GRANULOKINE 60 MU/ML, 300 MCG, CÓDIGO 90391748 e a custear os honorários médicos necessários para a realização da aplicação, pelo período solicitado pelo médico especialista.

b) **CONDENAR a SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE ao pagamento de indenização por danos morais à autora GABRIELLE RIBEIRO DE ARAUJO COSTA no valor de R$ 10.000,00** (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) a partir da data desta sentença e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação válida (ID 132679857), nos termos do artigo 405 do Código Civil.

Por fim, **CONDENO a requerida SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE a pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 10%** (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos moldes do art. 85, §2º do CPC.

Pela **extinção do processo em relação ao Hospital São Domingos Ltda., condeno a autora ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do Hospital São Domingos Ltda., que fixo em 10% (dez por cento)** sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. A exigibilidade, contudo, fica **suspensa em razão da justiça gratuita deferida,** conforme o artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

São Luís/MA, data do sistema.

JOSÉ RIBAMAR SERRA

Juiz de Direito respondendo pela 1ª Vara Cível

Portaria GCGJ nº 2828/2025

Assinado eletronicamente por: JOSE RIBAMAR SERRA
25/11/2025 11:10:48
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 160955865

25112511104815600000149208278

IMPRIMIR GERAR PDF